

**SENTENCIA: 18.**

Córdoba, dieciocho de febrero de dos mil veinticinco.

**VISTOS:**

Estos autos caratulados "**MARTINEZ GIRALDO, JUAN SEBASTIAN C/ ROMAN, CESAR EDUARDO Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO - TRAM.ORAL– EXP. MIXTO N.º 6 960 264**" en los que:

1) A fs. 1/8 comparece la Sra. Juana María Giraldo Monsalve DNI 95 207 949 en representación de su hijo menor Juan Sebastián Martínez Giraldo DNI 95 259 603 e inicia formal demanda por daños y perjuicios en contra de los Sres. Cesar Eduardo Román DNI 29 188 553 y Jorge José Nicolás DNI 17 532 732, persiguiendo el cobro de la suma de pesos seis millones ochocientos cuarenta y siete mil ciento siete (\$ 6 847 107), o de lo que en mas o en menos resulte de la prueba a rendirse, más intereses y costas.

Refiere, que el día 12 de enero de 2016 a las 2.20 am, el Sr. Anderson Martínez Osorio (padre del actor) tomó un taxi en la calle para dirigirse a la casa de un amigo, y durante el recorrido, mientras circulaba por calle Vélez Sarsfield, el automóvil en el que era transportado como pasajero perdió el control y colisionó con un poste de luz. Afirma, que el automóvil era marca Chevrolet, modelo Corsa, dominio GSZ 601, taxi interno 2564, y conducido al momento del hecho por el demandado Sr. Cesar Eduardo Román. Sostiene, que luego del hecho arribó la policía y la ambulancia del 107, trasladando a ambos al Hospital de Urgencias. Manifiesta, que con posterioridad el Sr. Martínez Anderson fue trasladado al Sanatorio Parque S.A. donde le diagnosticaron politraumatismo y contusión pulmonar, con fractura de fémur izquierdo, permaneciendo internado hasta el 04 de febrero de 2016 fecha en que a consecuencia del accidente y de las graves heridas sufridas finalmente falleció. Agrega, que la víctima al tiempo de su fallecimiento tenía 24 años, perfecto estado de salud y plena capacidad de desempeño familiar, social, productivo y laborativo, siendo empleado de una estación de servicio. Solicita, se cite en garantía en los términos del art. 118 de la ley 17 418 a La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, aseguradora del automotor siniestrado. Acompaña documental. Hace reserva del caso federal.

Reclama los siguientes rubros:

a) Valor vida: los términos del art. 1745 del CCC, en virtud de que el actor, a la edad de tres años perdió para el resto de su vida el apoyo y colaboración del fallecido que era el único sostén del hogar.

Cuantifica este rubro en la suma de pesos cuatro millones novecientos un mil quinientos siete con tres centavos (\$ 4 901 507,03) según la fórmula que acompaña.

b) Daño emergente: por gastos de sepelio, gastos generales durante el velatorio y sepelio, gastos de inhumación y de traslado que estima en la suma de pesos setenta y cinco mil seiscientos (\$ 75 600).

c) Pérdida de chance: a raíz de que el fallecimiento del Sr. Martínez Anderson produjo la frustración de la posibilidad actual y futura del aporte material en detrimento económico para su hijo menor de edad, quien como consecuencia del fallecimiento de su progenitor se desenvuelve en un medio modesto, de ingresos variables medios, habiendo perdido la posibilidad de obtener una mejor educación, como así también lo que hubiera podido corresponderle *iure hereditatis*. Reclama por este rubro la suma de pesos cuatrocientos mil (\$ 400 000).

d) Daño moral: sufrido a partir del fallecimiento de su padre en los términos del art. 1741 del CCC que estima en la suma de pesos un millón cuatrocientos setenta mil (\$ 1 470 000).

2) A ff. 56 se da trámite ordinario a la presente acción, se da intervención a la Sra. Asesora letrada civil y se ordena la citación en garantía de la aseguradora.

3) A ff. 61 comparece mediante apoderado la citada en garantía La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada. A ff. 71 comparece también mediante igual apoderado, el codemandado Jorge José Nicolás.

4) A ff. 82 toma intervención la Sra. Asesora Letrada Civil y Comercial de Décimo Turno en los términos del art. 103 del CCC.

5) Resueltas las excepciones dilatorias opuestas en forma conjunta por la citada en garantía y el demandado Jorge José Nicolás mediante Auto N.º 143 del 06/04/2022, y adjuntada la partida de nacimiento del actor debidamente apostillada conforme lo ordenado por la referida resolución, con fecha 13/05/2022 se corre traslado de la demanda.

6) Con fecha 03/10/2022 la citada en garantía contesta la demanda. Reconoce el accidente producido en el día, hora y lugar señalados por el actor con intervención del automotor dominio GSZ 601, afectado al servicio de transporte público de taxi, cuyo titular registral es el Sr. Jorge José Nicolás, pero da su propia versión de los hechos. Niega las circunstancias del accidente, especialmente en lo referido a la persona del conductor. Afirma, que el conductor del taxi era el Sr. Ramón Agustín Silva, y no el demandado Cesar Eduardo Román quien era el chofer autorizado para prestar el servicio. Refiere, que

el Sr. Silva y el Sr. Martínez Osorio salieron de una reunión (asado) con compañeros de trabajo y amigos, en cercanías del lugar del siniestro, el Sr. Silva como conductor y el Sr. Martínez Osorio como acompañante, a bordo del taxi Chevrolet Classic, Dominio GSZ601, ambos en estado de alcoholemia positiva, según lo constatan las Historias Clínicas del Hospital de urgencias, y es en esas circunstancias que tiene lugar el accidente de marras. Opone excepción de falta de legitimación pasiva. Funda su excepción, en que la póliza de Seguros n.º 2338272/5 contratada por el Sr. Jorge José Nicolás era de uso comercial, asegurando el vehículo Dominio GSZ 601, afectado al servicio de transporte público de taxi, siendo los conductores autorizados y amparados por la póliza los denunciados en la libreta técnica de la licencia 2546, Sres. Cesar Eduardo Román, DNI 29 188 553 y Rubén Domingo Esquivel DNI 12 333 462. Adiciona, que el Sr. Román mintió al denunciar el siniestro manifestando ser el conductor, con la intención de engañar a la aseguradora y cometer fraude contra la misma, a fin de que cubra un riesgo no cubierto. Afirma, que ello surge de las actuaciones sumariales labradas con motivo del accidente en las que el Sr. Román Cesar Eduardo fue imputado por lesiones por culposas, pero luego al producirse el fallecimiento del Sr. Martínez Osorio fue recaratada como homicidio culposo. Sostiene que luego de ello, el Sr. Román decide decir la verdad, y declara que no manejaba el taxi la noche en cuestión, sino que lo hacía el Sr. Silva. Refiere, que Román también declara que el dueño del taxi es Daniel Torres, quien lo alquilaba, y que Silva no tenía carnet de conducir por lo que al momento del accidente brindó los datos de Román cuyo carnet de conducir estaba dentro del taxi. Agrega la citada en garantía, que el Sr. Ramón Silva fue trasladado por el Servicio de 107 al Hospital de Urgencias registrando ingreso a las 3.30 h. por haber tenido un accidente de tránsito auto versus poste, con alta voluntaria y firma la misma, aclara y pone DNI (foja de atención clínica n.º 967763/0), lo que también surge del sumario penal. Le resulta llamativo, que si el Sr. Román conducía el taxi, no fuera trasladado al Hospital de Urgencias. Concluye por ello, que el Sr. Román no iba en ese taxi. Dice, que conforme surge de las actuaciones penales, el titular registral. Sr. Nicolás. alquilaba el taxi al Sr. Daniel Torres quien detentaba el poder, dominio, guarda, custodia y dirección del vehículo asegurado y que esa información nunca había sido dada a la aseguradora. En definitiva, sostiene, que según la Clausula CA-CC 9.1 de la póliza -que transcribe-, la falsa declaración o reticencia en dicha declaración produce la nulidad del contrato en razón de la guarda normal del vehículo, por lo que se trata de un “riesgo no cubierto”, de una situación de “no seguro”. Por lo que la aseguradora no debe expedirse respecto al mismo, ya que está por fuera de la póliza contratada, no siendo los plazos del art 56, 36, 27 y 70 de la LS aplicables al caso. Asegura que la póliza es nula ab initio, porque el riesgo cubierto es el uso del vehículo afectado a taxi conducido por los habilitados por la

Municipalidad de Córdoba, según la libreta técnica presentada ante la aseguradora, y que el mismo era conducido y administrado por un tercero en la relación de seguro, todo según surge del sumario penal cuyas copias solicitó el 05/06/2019.

Subsidiariamente, y para el caso de que se entienda que la póliza es válida, afirma que es un riesgo no cubierto el hecho de que personas no autorizadas a conducir el vehículo asegurado realizaran transporte benévolo de pasajeros, tal como ocurrió en el caso. Subsidiariamente, contesta demanda aduciendo que la responsabilidad recae sobre un tercero en el pleito, Sr. Ramón Agustín Silva, por quien no debe responder. Niega los daños invocados. Impugna los rubros reclamados. Denuncia la existencia de franquicia y límite de cobertura. Solicita aplicación del art. 730 CCC. Solicita el rechazo de la demanda, con costas.

**7)** Con fecha 04/10/2022 contesta la demanda el codemandado Jorge José Nicolás. Luego de una negativa genérica y específica, y señalar inconsistencias en el escrito de demanda, reconoce ser el propietario del automotor dominio GSZ 601 usado como taxi para el traslado de pasajeros al momento del hecho dañoso. Afirma, que al producirse el accidente el automotor conducido por el Sr. Román fue embestido por un colectivo que luego se dio a la fuga. Señala, que no existe nexo de causalidad entre el deceso del Sr. Martínez Osorio y la manera de conducir del Sr. Román, pues el impacto del colectivo fue la causa del accidente. Agrega, que aun no siendo así, tampoco existe nexo de causalidad adecuado entre el accidente y fallecimiento mencionado, quien podría haber contraído una enfermedad intra hospitalaria. Sostiene, que se trató de un caso fortuito, o en su caso, del hecho de un tercero por quien no debe responder. Refiere a todo evento, que el Sr. Martínez Osorio se encontraba a bordo del taxi sin cinturón de seguridad y en condiciones de ebriedad e intoxicación que puso en riesgo su propia vida ante el siniestro, lo que quiebra la relación de causalidad. Por otro lado, sostiene que no existe daño resarcible. Por todo ello, solicita el rechazo de la demanda, con costas.

**8)** con fecha 02/11/2022 toma intervención la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de Segunda Nominación.

**9)** Con fecha 14/03/2023 se abre la causa a prueba.

**10)** Con fecha 07/03/2024 se dispone el sometimiento de la causa al trámite oral regulado por las leyes 10.555, 10.855 y el Acuerdo Reglamentario n° 1815, Serie "A" del 03/08/2023, emplazándose a las partes para que en el plazo de diez días ofrezcan prueba.

**11)** Con fecha 27/08/2024 se lleva a cabo la audiencia preliminar, estableciéndose el objeto litigioso y el plan de trabajo en relación a la prueba ofrecida, obrando en autos la que fuera diligenciada.

**12)** Fijada audiencia complementaria, la misma tiene lugar el día 04/12/2024, oportunidad en la cual las partes alegaron de bien probado. Dictado el decreto de autos, quedan los presentes en condiciones de ser resueltos.

**Y CONSIDERANDO:**

**I)** Así los hechos, es menester resolver la presente controversia judicial de acuerdo a las normas que informan la materia, examinando las siguientes cuestiones: **a)** La legitimidad de las partes. **b)** La existencia material del hecho, forma de producción del mismo y responsabilidad de las partes intervinientes en el siniestro. **c)** Existencia y extensión de los daños reclamados.

**II)** Respecto de la cuestión (a), revisable aun de oficio: en cuanto a la legitimación activa de la parte actora, a f. 1 comparece la Sra. Juana María Giraldo Monsalve en representación de su hijo menor de edad Juan Sebastián Martínez Giraldo, quien se encuentra legitimado para accionar en su carácter de damnificado indirecto por el fallecimiento de su progenitor Sr. Anderson Martínez Osorio, luego del accidente motivo de autos. El vínculo filial del menor con ambos progenitores se encuentra acreditado con la partida de nacimiento debidamente apostillada adjuntada el 29/04/2022. Asimismo, de las constancias del sumario penal incorporadas a estos autos, que constituyen documento público y no han sido impugnadas en su oportunidad, surge que al momento del accidente el Sr. Anderson Martínez Osorio se encontraba en el asiento trasero del vehículo siniestrado utilizado como taxi, en calidad de pasajero, y que luego de ser transportado por el Servicio 107 y hospitalizado, falleció (04/02/2016). A fs. 12 obra acta de defunción de la víctima. Si bien la condición de pasajero ha sido negada por la citada en garantía, invocando que se trataba en el caso de un viaje particular (transporte benévolo), tal tesis ha sido una mera alegación no acreditada por prueba alguna, por lo que, de acuerdo a las constancias penales se tiene por acreditado que el Sr. Martínez Osorio era transportado como pasajero del taxi.

Por otro lado, la legitimación del demandado Sr. Jorge José Nicolás como titular y/o dueño o guardián y/o explotador comercial del automotor marca Chevrolet, modelo Corsa, dominio GSZ 601, afectado al servicio de taxi interno 2546, no fue controvertida y se encuentra acreditada con el título del automotor (ff. 14 del sumario penal), licencia de taxi (ff. 17 del sumario penal) y respuesta a oficio dirigido a la Municipalidad de Córdoba con fecha 06/09/2024 librado en estos autos.

En este sentido, tal como lo dictamina la Fiscalía Civil interviniente, se debe considerar la condición de usuario del servicio público de transporte de pasajeros, de acuerdo a lo que dispone el art. 1º de la LDC que ostentaba el Sr. Martínez Osorio al momento del accidente y la del demandado Jorge José Nicolás como proveedor de dicho servicio, lo

que hace aplicable a los daños derivados de dicha relación las normas tuitivas del derecho del consumo.

También se encuentra reconocido por las partes que el rodado se encontraba asegurado por la empresa La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, bajo la póliza n.º 2338272/5, lo que surge del Informe de Cobertura acompañado por la propia citada en garantía en su responde, haciendo presente que la excepción de falta de legitimación opuesta por la aseguradora será tratada en el considerando pertinente (Considerando VI).

En cambio, respecto a la legitimación pasiva del demandado como conductor al momento del accidente Sr. Cesar Eduardo Román, quien no compareció en autos, la respuesta negativa se impone. Tal como afirma la citada en garantía, no hay elementos probatorios suficientes que permitan vincularlo con el hecho del que surgiría su obligación de responder por los perjuicios ocasionados. De las constancias del sumario penal y de la prueba informativa rendida en estos autos, se desprende que el vehículo al momento del hecho era conducido por el Sr. Ramón Agustín Silva DNI 20 783 493, quien no es demandado en autos. Si bien en la denuncia de siniestro ante la aseguradora n.º 1278816 (obrante en el sumario penal ff. 174/177) se informó que conducía el codemandado Cesar Eduardo Román, ello se contradice con el resto del material probatorio. Así, en el acta policial labrada (f. 3 del sumario penal) se consignó que el vehículo era conducido por el Sr. Julio Román (no Cesar Eduardo Román) y que llevaba como pasajero al Sr. Martínez Osorio. En igual sentido, y ampliando los datos del conductor, de la declaración testimonial del cabo Matías Exequiel Castellano (ff. 1 y 2 del referido sumario) surge que conducía el Sr. Julio Cesar Román DNI 20 783 493 (DNI que en realidad, conforme lo verificado por el Tribunal a través del Registro de Electores, pertenece al Sr. Ramón Agustín Silva). A su vez, y también conforme a las constancias penales, con motivo del accidente dos personas se encontraban en el vehículo, y ambas fueron transportadas por el Servicio 107 al Hospital de Urgencias. Una fue el Sr. Anderson Martínez Osorio, padre del actor, extremo que no fue cuestionado. La otra fue el Sr. Ramón Agustín Silva DNI 20 783 493, quien luego de recibir atención médica pidió la alta voluntaria en el Hospital de Urgencias y firmó con su nombre y DNI. Oficiado el Hospital de Urgencias en sede penal, el nosocomio informó que *“se solicita el DNI del paciente al ingreso al hospital, para el registro del mismo al sistema digital”*. Todo ello también se corrobora con la prueba informativa rendida en autos de la que surge que, con motivo del accidente ocurrido el 12/01/2016 *“auto vs. poste”* a las 2:30 am, el Sr. Ramón Silva fue transportado por el Servicio 107 al Hospital de Urgencias donde recibió atención médica (oficio adjuntado con fecha 25/11/2024). A su vez, y lo que también resulta dirimente, es que no surge ingreso alguno a dicho nosocomio con el nombre del demandado Cesar Eduardo Román el día del accidente. Además, en sede penal este

declaró no haber intervenido en el siniestro. En consecuencia, si bien no fue opuesta expresamente por el demandado la excepción de falta de legitimación pasiva, desde que tampoco compareció al proceso, la misma es revisable de oficio. Así, aunque el codemandado Cesar Eduardo Román resulta ser el chofer autorizado del automotor utilizado como taxi, y fue denunciado como conductor ante la aseguradora, éste negó su intervención en el accidente en sede penal, y en los hechos, no fue identificado por personal policial que arribó momentos después del accidente, ni transportado por el 107 que asistió a los dos lesionados que iban en el vehículo, ni ingresado al Hospital de Urgencias para su atención médica. Por ello, como se anticipó, no existen en autos constancias probatorias que permitan aseverar que el automotor, dominio GSZ 601 que intervino en el siniestro, haya sido conducido por el coaccionado, Sr. Cesar Eduardo Román.

Siendo así, la demanda debe rechazarse con respecto al señalado como conductor, Sr. Cesar Eduardo Román. Con relación a este rechazo de la demanda, las costas se imponen al actor.

**III)** En cuanto al punto (b) y en especial respecto de la existencia material del hecho, de lo manifestado por la representante del actor en su libelo introductorio, por el demandado Jorge José Nicolás y por la citada en garantía en su contestación, y en especial de las constancias del sumario penal, han quedado suficientemente acreditadas las circunstancias de tiempo y lugar, el vehículo interviniente en el siniestro motivo del presente juicio dominio GSZ 601, y su titular registral.

**IV)** Encontrándose acreditados los hechos constitutivos de la demanda y la participación del vehículo de titularidad del demandado Jorge José Nicolás, es necesario analizar el capítulo de la responsabilidad emergente del accidente de marras. Cabe destacar, en primer lugar, que en lo referente a la forma de producción del mismo o mecánica del accidente, la responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito se asienta en un factor objetivo, el riesgo de la cosa que implica el automóvil en circulación, principio que es receptado normativamente en el art. 1757 del CCC (norma que resulta aplicable conforme la fecha del hecho), el cual consagra una “presunción de causalidad”, que solo se enerva con la demostración de que el daño proviene de una causa ajena, sea por hecho del propio damnificado, de un tercero por el que no debe responder o caso fortuito o fuerza mayor. Este principio coincide con el criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia in re: “Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/ Provincia de Bs. As. y otra” (22/12/87, L.L.-1988-D-296), con nota del Dr. Atilio Alterini, en el sentido de que “*el dueño o guardián debe soportar el daño causado al otro, a menos que medie causal eximitoria debidamente comprobada [...]*”. Por lo tanto, basta con probar el contacto con la cosa riesgosa productora del daño, para que surja la responsabilidad del dueño,

guardián o conductor del mismo, sin que sea menester probar la culpa del demandado, sino que es este en tanto dueño, guardián o conductor comprometido por el riesgo, quien para liberarse de la imputación debe poner de relieve una culpa ajena que enerve la presunción legal de causalidad, entre el elemento de peligro y el perjuicio, es decir gravita sobre el demandado la carga de la prueba de la eximente alegada (CNCiv., Sala G, 13/08/91, L.L. 1992-A-126).

Por otro lado, es conocido que cuando se trata de transporte público, en este caso de personas, pesa sobre el titular de la explotación del servicio una obligación de seguridad (CSJN, en Diario Jurídico on line, 30/04/08, ps. 1/4), entendida como el deber a su cargo de trasladar a los pasajeros sanos y salvos hasta su destino (obligación de resultado). Lo que genera una responsabilidad objetiva, salvo, claro está, que se demuestre la culpa de la víctima, de un tercero por quien no debe responderse o caso fortuito o fuerza mayor.

Conforme a lo expuesto, el demandado Jorge José Nicolás esgrime como causal de eximición de responsabilidad el hecho de un tercero por el cual no debe responder (colectivo) y la culpa de la víctima, atento la omisión de circular con el cinturón de seguridad colocado y en condiciones de ebriedad e intoxicación. Asimismo, denuncia la ruptura del nexo causal con relación al fallecimiento del Sr. Anderson Martínez Osorio, indicando que pudo deberse a una enfermedad intra hospitalaria. Expone en primer lugar, como causa del siniestro que por circunstancias que se desconocen, otro vehículo (colectivo) impactó con el rodado de su titularidad, lo que motivó que se perdiera el control del vehículo y se produjera el accidente. Dicha versión se contrapone a la del actor que, aunque con alguna contradicción en el escrito de demanda, afirma que el conductor perdió el control del vehículo mientras conducía, lo que llevó a que impactara contra un poste, sin intervención de otro vehículo. Adelantando conclusión en este estadio argumental, la segunda hipótesis relatada es la que aconteció en el caso de autos, como se verá *infra*.

En consecuencia, cuadra examinar si se configuraron las eximentes alegadas, para lo que es necesario apreciar la mecánica completa del accidente.

El oficial comisionado cabo Matías Exequiel Castellano, en su declaración testimonial obrante en el sumario penal (ff. 1/2) expone, que al constituirse en Av. Velez Sarsfield casi intersección con calle Viedma de Barrio San Fernando, observa, “[...] *con su parte trasera sobre la carpeta asfáltica y su parte delantera sobre la vereda este, con su lateral izquierdo pegado a un poste de alumbrado público, a 10 metros aproximadamente de la ochava sureste, con su frente orientado hacia el sureste, a un automóvil marca Chevrolet Corsa, de color amarillo, taxi interno 2546, dominio GSZ 601 (sin pedido de secuestro, seguro no aporta) con daños visibles [...]*”. Manifiesta, que el conductor del vehículo presentaba “*halitosis alcohólica aparente, llevando como pasajero al Sr. Martínez*



*Osorio Anderson de 22 años de edad, DNI 95 207 606 [...] resultando ambos lesionados, conscientes y lúcidos.” Manifiesta, que al momento del arribo “[...] el conductor se encontraba caminando fuera del automóvil y el pasajero dentro del taxi, recostado en el asiento trasero del vehículo.” Agrega, que “[...] al lugar arriba la ambulancia del 107 alfa 21 a cargo del Dr. Salas MP 32811, quien diagnostica a Román traumatismos varios y a Martínez traumatismo de miembro inferior izquierdo, siendo ambos trasladados al Hospital de Urgencias. Asimismo, expone “[...] que al momento del hecho la visibilidad era buena, con luz artificial. Pavimento en buen estado de conservación, seco, limpio, sin arenilla. Que no hay semáforos. Que si hay carteles nomencladores. Que no hay señales viales. Que no se observan huellas de frenada. Que se observan huellas de arrastre de 2 metros aproximadamente de longitud. Que no se ubican testigos presenciales del hecho. Que no hay cámaras ni domos. Que se desconoce la mecánica del hecho pero al parecer el automóvil habría circulado por Av. Vélez Sarsfield en dirección sur norte el cual habría perdido el control por causas que se desconocen, colisionando con un poste de alumbrado publico. [...]”.*

Por su parte, el perito oficial mecánico Walter Alberto Altamirano, en la ampliación de su dictamen descartó cualquier tipo de impacto, contacto o interacción vehicular con otro vehículo (colectivo) que fuera causante de la pérdida de control del automóvil taxi, afirmando que la pérdida del dominio se debió a una falla mecánica grave en la rueda trasera izquierda. Sostuvo el experto que *“[...] que en base a las constancias del sumario penal [...] el automóvil taxi era conducido por Ramón Agustín Silva DNI N° 20.783.493, acompañado por el occiso Martínez Osorio que lo hacía en el asiento trasero, circulaba por el canal este de avenida Vélez Sarsfield con sentido de marcha sur a norte, que unos treinta metros antes de llegar a la intersección con calle Viedma, con motivo de un desperfecto en la rueda trasera izquierda (probable pinchadura) es que su conductor pierde por completo el dominio del conducido, experimentando el automóvil en su movimiento de avance hacia la vereda este un medio giro en sentido horario, terminando su derrotero en derrape transversal, contra un poste de madera y otro de acero del alumbrado público.”* Reafirmó, al responder la pregunta 1 de la citada en garantía *“que el único móvil interviniente en el siniestro vial fue el automóvil taxi interno 2564, marca Chevrolet modelo Corsa, dominio GSZ-601, conducido por Ramón Agustín Silva.”*, lo que fue ratificado al comparecer a la audiencia complementaria.

En relación al informe pericial, se puede afirmar que aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, si el informe importa la apreciación específica en el campo del saber del perito, conocimiento este ajeno al hombre de derecho, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto

hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponerse dotado. En este punto, si bien el informe del perito oficial fue impugnado por el demandado, no se aportó en la causa ningún otro elemento probatorio tendiente a descalificar las conclusiones arribadas. Tampoco se observa que el dictamen oficial carezca de fundamentación ni que contravenga las reglas de la lógica ni de la experiencia, por lo que no cabe apartarse de sus conclusiones.

Resulta insoslayable, que la mecánica del accidente desarrollada por el perito oficial y apreciada por el agente policial al momento del hecho, coincide con el relato de la parte actora. No existiendo ninguna otra prueba que pudiera eventualmente sugerir o avizorar indiciariamente la presencia de otro vehículo, distinto al de titularidad del demandado en el momento del accidente, debe desecharse la teoría de sostenida por el demandado de que el automotor fue colisionado por un colectivo, y tener por no acreditada la eximente invocada.

De todos los elementos probatorios rendidos, surge cabalmente acreditado que el conductor del vehículo luego de perder el pleno dominio del rodado, experimentó un medio giro en sentido horario, terminando contra un poste de madera y otro de acero del alumbrado público. En cuanto a los motivos por los cuales el demandado perdió el control del rodado, el perito oficial lo atribuyó a un desperfecto en la rueda trasera izquierda y que no intervino ningún otro vehículo.

En cuanto a la culpa de la víctima por no llevar cinturón de seguridad, alegada como ruptura del nexo causal, la demandada no ha ofrecido ninguna prueba que lo acredite, siendo que era a su cargo su producción a fin de que opere como eximente de responsabilidad.

Sin perjuicio de lo expuesto, la cuestión atinente a la responsabilidad es independiente del hecho que tuvieran o no colocado el cinturón los actores, puesto que ello solo puede servir, hipotéticamente, para fijar una indemnización más baja en proporción a los daños que no hubieran sufrido de haber llevado el cinturón. Pero de ninguna manera puede concluirse que ese hecho tenga incidencia causal en la producción del accidente, puesto que, si la víctima hubiera tenido el cinturón de seguridad colocado, este hecho por sí solo no hubiera evitado la producción del siniestro. Por tanto, esta eximente tampoco debe ser acogida.

Tampoco se han acreditado las demás eximentes invocadas: el estado de ebriedad e intoxicación de la víctima al momento del accidente, y la teoría de una enfermedad intra hospitalaria, como causas del fallecimiento que pudieran operar como ruptura del nexo causal. De la historia clínica del Sr. Anderson Martínez Osorio en el Sanatorio Parque (acompañada en copia certificada ff. 19/48 fracción papel) surge que fue hospitalizado el 12/01/2016 con motivo del accidente vial sufrido ese mismo día, y que al ingresar al

sanatorio se le diagnosticó politraumatismo con fractura de fémur izquierdo y contusión pulmonar. Y que evolucionó con un cuadro de insuficiencia respiratoria que finalmente desencadenó el fallecimiento el 04/02/2016 al no haber sido resuelto de manera favorable. Ninguna prueba aportó el demandado a fin de acreditar que eximentes alegadas hubieran operado como causa eficiente del deceso, por lo que deben ser rechazadas.

De todo lo expuesto, se desprende la responsabilidad civil por parte del accionado Nicolás Jorge José en su calidad de titular registral y explotador comercial del automotor afectado al servicio de taxi, y la consiguiente obligación de resarcir el perjuicio ocasionado. Sin que lo expresado entrañe adelantar opinión sobre la procedencia de los daños invocados al demandar y, en su caso, la extensión de los mismos.

**V)** Acreditada la existencia material del hecho, su mecánica y la responsabilidad del demandado, corresponde analizar los restantes elementos de prueba, a fin de determinar si revisten idoneidad suficiente como para haber producido los daños cuya indemnización se reclama. Ingresando al capítulo resarcitorio, cuadra verificar la existencia, extensión y cuantía de los daños invocados (c). El actor reclama los siguientes rubros: valor vida; daño emergente por gastos de velatorio, sepelio e inhumación; pérdida de chance de ayuda futura y daño moral. Además, el actor en su demanda sujeta su reclamo a lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse en la causa.

En primer término, corresponde analizar el rubro valor vida reclamado: el actor demanda la suma de pesos cuatro millones novecientos un mil quinientos siete con tres centavos (\$4 901 507,03) en concepto de la pérdida de apoyo y colaboración económica por el fallecimiento de su progenitor, quien asegura era el único sostén del hogar y eje de la familia. Aduce, que el Sr. Martínez Osorio era empleado de una Estación de Servicio, con lo que solventaba solo las necesidades del grupo familiar compuesto por el fallecido, la Sra. Juana María Giraldo Monsalve (concubina) y el actor (menor de edad, quien tenía tres años al momento del accidente). Al alegar, explica que se ha reclamado una indemnización razonable hasta la mayoría de edad, conforme a la doctrina y jurisprudencia aplicable, utilizando la fórmula Marshall para como herramienta para el cálculo.

Tiene dicho la Corte, que la vida humana no tiene valor económico por sí, sino en consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una

actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue (Fallos: 316:912; 317:728, 1006 y 1921; 322:1393; 326:1299).

No caben dudas sobre la procedencia de este rubro reclamado, si tenemos en cuenta que a raíz del fallecimiento del Sr. Martínez Osorio el menor actor dejó de contar con el aporte económico que su padre le proporcionaba. El art. 1745 inc. b) del CCC establece que tienen derecho a reclamar la indemnización –además del cónyuge y el conviviente- los hijos menores de veintiún años de edad con derecho alimentario, y los hijos incapaces o con capacidad restringida, aun cuanto otra persona deba prestar también alimentos al damnificado indirecto.

En este sentido se ha dicho durante la vigencia del código velezano “...*el rubro debe proceder, pues los actores vivían a partir de los ingresos percibidos por la víctima, y al fallecer éste como consecuencia del accidente de tránsito, se vieron privados de tales ingresos generándose un lucro cesante, es decir sufrieron la frustración de una ganancia o de la utilidad, que dejaron de recibir desde el evento dañoso y en lo sucesivo*” (Excma. Cam. 4ta. Civ. y Com., sentencia n.º 136 de fecha 06/11/2014 en autos: “Monier, Gilda Iris c/ Turallas Néstor y otro – ordinario- expte. n.º 4065797).

De acuerdo a la prueba rendida en autos (certificado de trabajo del art. 80 de la LCT obrante a ff. 14/15, Certificación de servicios y remuneraciones emitida por Anses obrante a ff. 16/17, recibo de haberes obrante a fs. 18), se acreditó que el occiso trabajaba como empleado en la Estación de Servicio Las Flores SRL desde hacía dos años y siete meses, percibiendo haberes mensuales y por lo tanto aportando al sostenimiento del grupo familiar constituido por su concubina y su hijo. Además, se acreditó mediante el certificado de convivencia obrante a ff. 13 y los dichos de la testigo Karen Yohana Flores que, al momento del fallecimiento, el occiso y la Sra. Giraldo Monsalve convivían y compartían la crianza del actor. Así, deberá otorgarse el rubro como lucro cesante por privación de ayuda económica al menor Juan Sebastián Martínez Giraldo –hijo del occiso-, tomando como base los ingresos históricos de causante –conforme fuera solicitado en la demanda mediante la fórmula de cálculo propuesta- y teniendo en cuenta que la indemnización fue peticionada hasta la mayoría de edad al momento de alegar, esto es hasta los 18 años.

Corresponde que se aplique la fórmula Marshall a los fines de su cuantificación de acuerdo a lo peticionado, a cuyo fin y para integrar la fórmula se tendrá en cuenta el ingreso percibido por el occiso (\$ 11 255 según recibo de haberes período enero/2016) y restar el 30% estimado en concepto de gastos personales, lo que asciende a la suma de \$

7 878,50. En tal sentido, la doctrina sostiene: *“De la indemnización debe deducirse lo que presumiblemente la víctima destinaba a sus propias necesidades, porque el lucro cesante resarcible no se extiende a la íntegra productividad del causante sino a la efectiva ayuda que prestaba a sus familiares, que es la pérdida que éstos experimentan a raíz del hecho lesivo”* (Zavala de González, Matilde, Doctrina judicial -Solución de Casos, tomo III, Alveroni, Córdoba, 2004, p. 116). Se presume, que el hijo de tres años de edad al momento del accidente, dependía completamente de su progenitor para subsistir. Por otro lado, el periodo a resarcir debe computarse desde la muerte del progenitor hasta la edad de alcanzar la mayoría de edad conforme fuera solicitado al alegar (18 años). Así las cosas, el 70% de los ingresos del Sr. Martínez Osorio (\$ 7 878,50, luego de descontarse el 30% por gastos propios), se multiplica por trece meses (ya que se trataba de un trabajador en relación de dependencia) y se le adiciona el interés puro del 6% anual, multiplicado por el coeficiente correspondiente a los años que faltan para que el hijo adquiera la mayoría de edad. A Juan Sebastián, quien tenía 3 años al producirse el hecho, le restaban 15 años para alcanzar la mayoría de edad (coeficiente 9,7122), conforme lo publicado en la página web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba(<http://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/Servicios/CalculosJudiciales.aspx>). Efectuados los cálculos, de acuerdo a la aplicación de la fórmula Marshall, a favor del menor actor por el rubro solicitado como “valor vida”, que se concede como lucro cesante por privación de ayuda económica, corresponde la suma de pesos un millón cincuenta y cuatro mil cuatrocientos doce con ocho centavos (\$ 1 054 412,08).

Los intereses para este caso se fijan desde el momento del hecho lesivo (12/01/2016) y hasta el efectivo pago. Al respecto, se ha sostenido que no estamos en presencia de una indemnización por incapacidad que efectúa la víctima sino de lo dejado de percibir por quien vivía de los ingresos producidos por el fallecido, daño que se produjo de modo total y concreto el día del siniestro. Ello implica que deba estarse a un mecanismo indemnizatorio que tenga sus efectos desde el mismo momento en que el perjuicio se produjo (Excma. Cámara 5ta. Civ. y Com., sentencia n.º 187 del 14/10/2015 en autos: “Oliva, María Eva y Otro c/ Camino de las Sierras y otros – Ordinario – Daños y Perj. – Accidente de tránsito – exp. n.º 1366434/36”).

En relación al rubro daño emergente: gastos de sepelio, velatorio, inhumación y traslado el actor reclama en forma global la suma de pesos setenta y cinco mil seiscientos (\$ 75 600) comprensibles de los gastos que se han generado a raíz del deceso. Si bien según el art. 1745 inc. a) tales gastos son indemnizables, el derecho a repetirlos *“incumbe a quien los paga”*. Así lo ha entendido la jurisprudencia y la doctrina: *“Ergo, como interpreta la doctrina: ...se establece la vía de repetición para hacer efectivo el recupero de lo abonado, dejándose más que claro que lo importante a la hora de establecer el*

sujeto legitimado para su reclamación es determinar la persona que concretamente lo hizo, pudiendo ser cualquier persona y no sólo los herederos ni los familiares de la víctima. Se trata de una obligación *iure proprio*, de modo que lo relevante es la calidad de solvens, es decir el sujeto que efectuó la erogación y no el sujeto que lo debe o debería abonar” (Robles, Martín Cruz, “Indemnización por muerte” Responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial, José Fernando Márquez Director, Zavallía, pág. 298” citado por Excma. Cámara 2.<sup>a</sup> de Apelaciones Civil y Comercial, Sentencia 106 del 16/09/2021 en autos “Julián Lorena Del Milagro y otro c/ Ochoa Jonathan Exequiel - Ordinario - Daños y perj. - Accidentes de tránsito” - (Expte n.º 5675692)” En el caso de autos, no se ha acreditado que dichos gastos hubieran sido sufragados, ni menos aún con el patrimonio del niño actor, por lo que el rubro en cuestión no puede prosperar.

En relación al rubro denominado pérdida de chance de ayuda futura (art. 1738 CCCN) por la suma de pesos cuatrocientos mil (\$ 400 000), se adelanta que también debe ser rechazado. Sin perjuicio de la denominación del rubro y el artículo referenciado, lo que se reclama es la frustración del aporte material actual y futuro por el fallecimiento del progenitor, que representa un menoscabo patrimonial para el actor por la desaparición física de su padre, aduciendo que, según el curso natural y ordinario de las cosas, los padres destinan una porción sustancial de sus ingresos a la crianza de sus hijos. Debe advertirse, que dicha pretensión queda subsumida en el rubro peticionado en primer lugar, que el actor denomina “valor vida”, y se acogió como lucro cesante por privación de ayuda económica, de acuerdo a la fórmula solicitada por el actor. Por otro lado, también incluye el demandante bajo este apartado todo lo que pudiera podido producir en su vida el fallecido Anderson Martínez, aun mas allá de la edad hasta la que hubiera tenido la obligación legal de mantener al actor, lo que le terminaría por corresponder *iure hereditatis*. Tampoco merece recibo la pretensión, dado que el daño resarcible tiene que ser cierto y no puramente conjetural. La expectativa de haber heredado los bienes que la víctima hubiera producido no constituye un perjuicio tangible que sea susceptible de ser reparado por vía del resarcimiento. En consecuencia, corresponde rechazar el rubro nominado por el actor “pérdida de chance de ayuda futura (art. 1738 CCCN)”.

En relación al rubro daño moral, se reclama la suma de pesos un millón cuatrocientos mil (\$ 1 400 000) para el actor Juan Sebastián Martínez Giraldo por el fallecimiento de su progenitor. En lo que hace a la prueba misma de este daño, es criterio jurisprudencial mayoritario, que comparte este Tribunal, que su acreditación no es necesaria, en tanto y en cuanto el daño moral pueda inferirse directamente de los hechos mismos (*in re ipsa*); de tal suerte que, consumado el hecho que *prima facie* aparecería idóneo para generar agravio moral, este último sucede a resultas de aquel (salvo prueba en contrario). Se ha dicho, que la muerte del progenitor, que determina un innegable daño moral no

controvertido, se magnifica cuanto más joven es el hijo, no solo por un mero factor cronológico (es mayor el periodo en que se experimenta la pérdida) sino porque a la mutilación de un ser depositario del afecto filial, se agrega la privación de alguien destinado a ser guía, educador, sostén y consuelo en un desenvolvimiento personal en ciernes. A más escasa edad, es mayor la dependencia filial y superiores por ende las consecuencias espirituales negativas, no solo en la afectividad sino también en la formación de hijos (C.8° C.C. Córdoba, 30/04/1998, *Semanario Jurídicos*, n.º 1226, 4-2-99; citado en Zavala de González, t.III, ob.cit.p.129). En el caso concreto, Juan Sebastián perdió a su padre a la corta edad de tres años, lo que necesariamente produjo y producirá un impacto negativo en su desarrollo. La cuantificación es de la indemnización del agravio moral y no del daño moral propiamente dicho. Ahora bien, “[...] *averiguar la entidad del daño moral supondrá una acentuada apreciación de las circunstancias del caso, a fin de esclarecer de qué modo y con qué intensidad el hecho ha presumiblemente influido en la personalidad de la víctima y su equilibrio espiritual*” (“Daño a las personas”, t. 2 a, p. 466, Matilde Zavala de González). Esto es, la valoración del daño moral requiere se computen todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza objetiva, es decir, la consideración de aquellos factores y circunstancias que se refieren al hecho mismo, como aquellas circunstancias personales o subjetivas de la propia víctima conforme circunstancias de sexo, edad, profesión, aspecto físico, estado civil y demás, sin perder de vista los precedentes jurisprudenciales sobre casos similares (López Mesa – Trigo Represas: *Tratado de la responsabilidad civil. Cuantificación del daño*. Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006, pp. 673 y ss.). Cabe señalar, que con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial ha operado un cambio en los mecanismos de cuantificación del daño moral utilizados hasta ese momento. El nuevo parámetro para la cuantificación de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales fijado en el art. 1741 *in fine* de dicho ordenamiento, expresa que: “*El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas*”. Dicha norma constituye el resultado de la elaboración jurisprudencial y doctrinaria, sentada por la CSJN en el caso “Baeza”, que considera que “[...] *Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales.*” (CSJN, Baeza, Silvia Ofelia c. Provincia de Buenos Aires y otros, 12/04/2011, LA LEY, 2011-C, 218, Fallos Corte: 334:376: AR/JUR/11800/2011).

Así, se ha entendido: “[...] el daño moral puede “medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones, esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial. Por ejemplo, salir de vacaciones, practicar un deporte, concurrir a espectáculos o eventos artísticos, culturales o deportivos, escuchar música, acceder a la lectura, etc. El dinero actúa como vía instrumental para adquirir bienes que cumplan esa función: electrodomésticos, artefactos electrónicos (un equipo de música, un televisor de plasma, un automóvil, una lancha, etc.), servicios informáticos y acceso a los bienes de las nuevas tecnologías (desde un celular de última generación a un libro digital). Siempre atendiendo a la “mismidad” de la víctima y a la reparación íntegra del daño sufrido” (Galdós, Jorge Mario, “El daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, RCyS2011-VIII, 176 - RCyS2011-XI, 259, Cita Online: AR/DOC/2320/2011). Atendiendo a este nuevo mecanismo de cuantificación y también, a lo resuelto en casos similares, se considera justo y equitativo acoger la pretensión a favor de Juan Sebastián Martínez Giraldo por la suma de pesos quinientos cincuenta mil (\$ 550 000) por aparecer ajustada a derecho conforme las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurarse con dicha suma a valores actuales (por ejemplo, un auto usado, o un viaje al exterior). En este supuesto, por tratarse de mora *ex re*, los intereses deben computarse desde la fecha accidente 12/01/2016 hasta el efectivo pago.

**VI)** A fin de determinar la extensión de la condena a la citada en garantía La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, corresponde tratar la excepción de falta de legitimación pasiva, por ella invocada. Aduce en su contestación de demanda, que si bien existía una póliza comercial de seguros contratada por el Jorge José Nicolás que aseguraba el automotor dominio GSZ 601 afectado al servicio público de taxi, en la denuncia de siniestro se falsearon los datos relacionados con el conductor de la unidad con intención de engañar a la aseguradora. Refiere, que conforme surge del sumario penal, al momento del accidente conducía una persona no autorizada, en un viaje particular (transporte benévolo de pasajeros), sin carnet de conducir y en condiciones de ebriedad, todo lo cual constituye un riesgo no cubierto. Refiere, que el automotor asegurado era explotado comercialmente y conducido por personas no denunciadas ante la aseguradora, lo que convierte en nulo el contrato. Señala, que conforme la Cláusula CA CC 9.1 de la Póliza contratada referida a la falsa declaración o reticencia en relación a la guarda normal de vehículo, dicha situación produce la nulidad *ab initio* del contrato de seguro. Aduce, que para el caso que se considere válida la póliza, habiéndose falseado la denuncia de siniestro en relación al conductor, se está ante un riesgo no cubierto, una situación de no seguro, por lo que el plazo del art. 56 de la LS de 30 días no resulta aplicable y no debió expedirse al respecto.



En primer lugar, cabe aclarar que la cláusula mencionada con la redacción transcripta no ha sido acompañada en autos como parte de la Póliza. Con fecha 22/03/2024 se adjuntaron únicamente las Condiciones Generales, mas no las Condiciones Particulares a las que hace referencia al contestar la demanda y al alegar, que contemplarían la cláusula en cuestión. Consecuentemente, el argumento intentado por la citada en garantía en relación a la nulidad del contrato debe ser rechazado por no haber acreditado la existencia de la disposición contractual aludida.

Por otra parte, y en relación a la declinación de cobertura, será necesario analizar la tempestividad del accionar de la aseguradora frente a los hechos invocados. No se encuentra discutido que la aseguradora no se expidió rechazando la cobertura en el plazo que prevé el art. 56 de la Ley de Seguros. Por lo que la cuestión a dilucidar consiste en determinar si resulta válido oponer la defensa de “no seguro” en cuestión al contestar la demanda, sin haberse expedido con anterioridad en el plazo indicado, tal como ocurrió en autos. En ese sentido, de conformidad a lo dispuesto en el art. 46 de la Ley de Seguros, el asegurado, o sus derechohabientes en su caso, deben comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro. Asimismo, se encuentra obligado a suministrarle –a requerimiento de la Compañía Aseguradora- la información necesaria para verificar el mismo o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin. En efecto, dicho artículo reglamenta la carga del asegurado de informar los daños sufridos, cuyo fundamento está dado en el mecanismo general del seguro, por lo cual el asegurador debe ser informado cuanto antes de los daños, para hacer posible su liquidación inmediata. (HALPERIN Isaac y BARBATO Nicolás. Seguros. Exposición Crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400 Tercera Edición Actualizada y Ampliada, Lexis Nexis, Depalma, Buenos Aires, 2003, pág. 506). Como vemos, el artículo 46 le impone al asegurado la obligación de avisar el acaecimiento del hecho cubierto por el seguro, y frente a esta carga u obligación que la ley le impone al asegurado (denuncia en término del siniestro y suministro de la información necesaria para evaluar el siniestro), el legislador le ha impuesto también una suerte de carga u obligación al asegurador, contenida en el art. 56 de la ley de seguros, que consiste en que el mismo debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado a ser indemnizado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria, bajo apercibimiento de tenerse por aceptada tácitamente la prestación objeto de la denuncia formulada. Para ello, se le concede a la aseguradora la facultad de examinar las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con la investigación del siniestro. Al respecto, se comulga con el criterio que postula que la aplicación del art. 56 de la Ley de Seguros, es ineludible en todos los casos, con independencia que se trate de una cláusula de exclusión o negativa de cobertura (ausencia de seguro), pues la ley no distingue en qué casos no resulta

aplicable. De manera tal que, si la aseguradora considera que el siniestro denunciado no integra el riesgo asegurado, debe hacérselo saber categórica y oportunamente a quien formula la denuncia, bajo pena de que su silencio se considere como aceptación. La finalidad de tal comunicación (aunque fuere de rechazo) es permitir al asegurado, tomar conocimiento de la situación y poder ejercer los derechos que entienda le caben.

Lo dicho se enmarca en el criterio judicial sentado por la Sala Civil del Excmo. Tribunal Superior de Justicia in re: Bayona Eduardo Manuel y otro c/ Celiz Oscar Leonardo. Ordinario. Daños y perjuicios. Accidente de Tránsito. Recurso de Casación, Sentencia N.º 176 del 30/12/2015, en cuanto al siniestro protagonizado por un conductor ebrio en cuanto indica: “[...] *frente a la denuncia de siniestro y configurada una causal de exclusión de cobertura, pesa sobre el asegurador la carga de pronunciarse “acerca del derecho del asegurado” en los términos previstos por el art. 56 de la L.S. [...] si la aseguradora considera que el siniestro denunciado no integra el riesgo asegurado, debe hacérselo saber categórica y oportunamente a quien formula la denuncia, bajo pena que su silencio se considere como aceptación. [...] De tal manera, del tenor literal del precepto cabe colegir que la carga de pronunciarse está impuesta cuando existe relación asegurativa vigente, sin formular distinciones, porque donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo*”. [...] Desde la perspectiva de la interpretación de los términos del art. 56 de la Ley de contrato de seguro, la conclusión asumida se ve reforzada. En efecto, el artículo establece que el asegurador “*debe pronunciarse **acerca del derecho del asegurado** dentro de los 30 días de recibida la información complementaria prevista en los párrs. 2º y 3º del art. 46*” (énfasis añadido), sin formular distingo alguno entre supuestos de caducidad del seguro y cláusulas de exclusión.”

A mayor abundamiento, cabe destacar que la doctrina sentada en “Bayona” ha sido mantenida por el Tribunal Címero, con posterioridad, en la causa “Grenon, Mariano Joaquín y otros c/ B.G.T. S.A. – Ordinario – Daños y perj. – Otras formas de respons. Extracontractual – Recurso directo – Exp. 5974996”, (Sentencia N.º 139 del 14/11/2017). Por lo tanto, la falta de diligencia de la aseguradora en la aceptación o rechazo de la cobertura en el plazo del art. 56 de la Ley de Seguros, importa la aceptación del derecho del asegurado operando por consiguiente la admisión tácita de la cobertura por imperio de dicha norma.

En el caso de marras, a partir de la denuncia de siniestro –que no se discute que fue efectuada en tiempo propio- comenzó a correr el plazo de treinta días previsto en el art. 56 LS, y con ello el deber de la citada de verificar el siniestro en cuestión. Disponía del tiempo necesario para hacer las investigaciones que entendiera necesarias. Mas mantuvo silencio durante dicho plazo sin expedirse ante el asegurado ni requerirle información complementaria, lo que implicó una aceptación tácita del siniestro. En efecto, de las

constancias del sumario penal surge que con fecha 22/05/2019 la aseguradora solicitó copias las actuaciones, las que fueron expedidas el 30/05/2019. Refiere la citada, que fue a partir del conocimiento de las constancias del sumario penal que advirtió la realidad de los hechos que motivan su defensa. Pero debe resaltarse, que más allá de lo reprochable de los términos de la denuncia de siniestro a la luz de las constancias penales, lo cierto es que la citada solicitó acceso al sumario penal más de tres años después de conocido el siniestro, y omitió dar cumplimiento a lo prescripto en el art. 56 de la ley 17 418 lo que importa una aceptación tácita de la garantía comprometida. Por lo que invocar en esta instancia judicial (al contestar la demanda) la exclusión de cobertura, luce extemporáneo. En definitiva, atento a lo expresado anteriormente, en virtud de la consecuencia legal prevista (aceptación tácita) y la mora automática consagrada por el ordenamiento, corresponde el rechazo del planteo de exclusión de cobertura formulado por la citada en garantía. Sin que resulte viable analizar las restantes defensas por ella planteadas.

Por el contrario, de haber obrado de modo diligente hubiera podido establecer la causal de exclusión dentro del plazo legal, y su omisión solo a ella perjudica.

En función de lo expuesto, la presente condena se hace extensiva a la citada en garantía, La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, de conformidad con lo prescripto por el art. 118 de la Ley de Seguros (17418 y modif.), en la medida y en los términos insertos en la póliza de seguro.

**VII)** En relación al planteo efectuado por la citada en garantía sobre la aplicabilidad del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, debe señalarse que de darse los extremos de la norma, de que las costas superen el 25% del monto de condena, lo que se trasuntará en la liquidación, toda argumentación acerca de la misma deberá ser motivo de planteo y resolución en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

**VIII)** En cuanto a los intereses peticionados en la demanda, los mismos son procedentes debiendo condenarse al pago de los devengados, según los períodos ya mencionados. Tales intereses, conforme a lo resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, sentencia n.º 128 de fecha 01/09/2023 en autos “Seren, Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos S.R.L. - Ordinario - Despido” Recurso Directo - Exp. n.º 3 281 572, deben aplicarse al capital a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. hasta su efectivo pago. A su vez, de acuerdo a las variables económicas de cada período, se adicionarán intereses del 2% nominal mensual hasta el 31/12/2022; del 3% nominal mensual desde el 01/01/2023 hasta el 30/11/2023; del 5% nominal mensual desde el 01/12/2023 hasta el 30/11/2024; y del 3% nominal mensual a partir del 01/12/2024 y hasta su efectivo pago.

**IX)** La salvedad formulada al demandar, consistente en que se condene al pago de lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, protege a los actores de la imposición

de costas en su contra, precisamente hasta el momento en que la prueba ya se produjo, por lo que el monto cuantificado en los alegatos, cuando ya se cumplió toda la actividad probatoria no puede estar sujeto a lo que en más o en menos surja de esta.

El actor insistió en su reclamo al alegar, en la suma final de pesos seis millones ochocientos cuarenta y siete mil ciento siete (\$ 6 847 107) y de acuerdo a lo expresado precedentemente corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda por la suma de pesos un millón seiscientos cuatro mil cuatrocientos doce con ocho centavos (\$ 1 604 412,08), es decir, que la pretensión se acoge en un 23,44% de lo reclamado. Por tanto, han mediado vencimientos recíprocos, caso en el cual las costas deben imponerse prudencialmente en relación con el éxito obtenido por cada parte (art. 132 del CPCC). Sin que ello implique una ecuación puramente aritmética en proporción con los porcentajes de vencimientos mutuos, sino que debe apreciarse que el accionante tuvo éxito en la cuestión sustancial de la responsabilidad del demandado y su obligación de indemnizar. En consecuencia, se considera equitativo imponer las costas en un cincuenta y cinco por ciento (55%) a cargo del demandado y en un cuarenta y cinco por ciento (45%) a cargo del actor. No correspondiendo regular honorarios, en esta oportunidad, en función de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 9459.

Por las consideraciones expuestas, normas legales citadas y lo dispuesto por los arts. 26/8 de la ley 9459.

**SE RESUELVE:**

- 1.º) Rechazar la demanda en contra del Sr. Román Cesar Eduardo por falta de legitimación pasiva, con costas al actor.
  - 2.º) Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por la Sra. Juana María Giraldo Monsalve en representación del menor Juan Sebastián Martínez Giraldo, en contra del Sr. Jorge José Nicolás, condenando al accionado a abonar al actor la suma de pesos un millón seiscientos cuatro mil cuatrocientos doce con ocho centavos (\$ 1 604 412,08), más los intereses fijados en el considerando respectivo.
  - 3.º) Rechazar la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva interpuesta por la citada en garantía La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, y hacerle extensiva la sentencia en los términos y límites del seguro.
  - 4.º) Tener presente lo expuesto acerca de la aplicación del art. 730 del CCC.
  - 5º) Imponer las costas en un cincuenta y cinco por ciento (55%) a cargo de la parte demandada y en un cuarenta y cinco por ciento (45%) a cargo de la parte actora. No regulándose honorarios, en esta oportunidad, a los letrados y peritos intervinientes.
- Protocolícese e incorpórese copia.-

Texto Firmado digitalmente por: **MAYDA Alberto Julio**  
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA  
Fecha: 2025.02.18